

1502275-54.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: THOMAZ CORREA FARQUI

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/01/2022

... de Justiça: "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PRATICADO EM CONCURSO COM UM INIMPUTÁVEL E CORRUPÇÃO DE MENOR 1. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. MOMENTOS CONSUMATIVOS DIVERSOS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. 2. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não ocorre 'bis in idem' quando o agente maior pratica crime de roubo em concurso com adolescente, pois ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

1ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11440-550

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502275-54.2021.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502275-54.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2182942/2021 - DEL.POL.PRAIA GRANDE, 18908696 - DEL.POL.PRAIA GRANDE, 3596/21/209 - DEL.POL.PRAIA GRANDE, 2182942 - DEL.POL.PRAIA GRANDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JHONATHAN BENICIO DOS SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). THOMAZ CORREA FARQUI

JHONATHAN BENICIO DOS SANTOS e KAUÃ DE SOUZA ANGELO, nos autos qualificados, foram denunciados como incurso no artigo 157, §2º, II e V do Código Penal, bem como no artigo 244-B, caput, da Lei 8069/1990, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 06 de julho de 2021, durante a manhã, na Rua José Bonifácio, próximo ao nº 40, Jardim Cunhambebe, nesta cidade e Comarca de Guarujá, os acusados, qualificados à fls. 12/13, durante a pandemia da Covid-19, em ocasião de calamidade pública, previamente ajustados, agindo em concurso e com unidade de desígnios entre si e com o adolescente Breno Silva Gonçalves, subtraíram, para si e

para outrem, mediante grave ameaça exercida com o emprego de simulacros de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, a quantia de trezentos reais e o veículo Hyundai/HB20, de placas FWS 5907, pertencentes a Gilson César, conforme o auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 34/35.

Consta, também, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e de local acima citadas, os acusados, qualificados às fls. 12/13, durante a pandemia da Covid-19, em ocasião de calamidade pública, previamente ajustados, agindo em concurso e com unidade de desígnios, corromperam e facilitaram a corrupção de Breno Silva Gonçalves, nascido em 08 de agosto de 2005, menor de dezoito anos, com ele praticando infração penal.

Segundo o apurado, nas circunstâncias de tempo acima citadas, os denunciados e o comparsa adolescente resolveram roubar bens, razão por que se dirigiram até o endereço acima apontado, em poder de dois simulacros de arma de fogo. Já no local, os roubadores avistaram a vítima, que conduzia o veículo Hyundai/HB20, de placas FWS 5907, e decidiram assaltá-la. Ato contínuo, Jhonathan, Kauã e Breno, exibindo os simulacros de arma de fogo, aproximaram-se do ofendido e anunciaram o roubo, determinado que Gilson parasse o veículo, para que eles entrassem, o que pela vítima foi prontamente atendido. Em seguida, os roubadores determinaram que Gilson conduzisse o veículo por vias públicas de Guarujá, por aproximadamente dez minutos, restringindo, assim, a liberdade do ofendido. Em dado momento, Jhonathan, Kauã e Breno determinaram que a vítima saísse do aludido automóvel e, em seguida, evadiram-se na posse do aludido carro e da quantia de trezentos reais, também pertencente a Gilson. Após, na parte da tarde, os roubadores dirigiram-se para a cidade de Praia Grande, no interior do automóvel Hyundai/HB20, de placas FWS 5907, que era guiado por Jhonathan. Na aludida cidade, policiais militares foram acionados a respeito da presença do veículo roubado, razão pela qual passaram a persegui-lo. Ocorre que, durante a perseguição, Jhonathan colidiu o veículo que conduzia, oportunidade em que Kauã e Breno tentaram se evadir a pé, mas foram alcançados pelos agentes públicos. Jhonathan foi abordado no interior do carro, sendo ali encontrados os simulacros de arma de fogo utilizados na empreitada criminosa e a quantia de trezentos e sessenta e três reais. Inquiridos, os denunciados e Breno admitiram aos policiais militares a prática do roubo em Guarujá. Seguiram-se as prisões em flagrante dos denunciados, a apreensão do adolescente infrator, dos simulacros de arma de fogo, do veículo e do numerário subtraídos, bem como a remessa do caso ao distrito policial (fls. 109/112).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 72/77 e 99/106). A denúncia foi recebida em 13 de julho de 2021 (fls. 124/125). Os réus foram citados (fls. 145/146) e apresentaram resposta escrita à acusação (fls. 150/152). Não sendo caso de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento (fls. 163/164).

Em juízo, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas, sendo os réus interrogados, ao final (fls. 218/219). Em debates, o Ministério Público requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia (fls. 220/230). A Defesa do réu Kauã, por sua vez, pugnou pela absolvição, dada a insuficiência do conjunto probatório, pleiteando, subsidiariamente, a fixação de regime inicial diverso do fechado (fls. 231/232), pleito igualmente realizado pela defesa do réu Jhonathan, em memoriais (fls. 235/237).

É o relatório. DECIDO.

O pedido condenatório é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva vem bem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 05), autos de exibição e apreensão (fls. 31 e 34/35), auto de avaliação (fls. 32/33), boletim de ocorrência (fls. 38/42), laudo pericial (fls. 142/144), bem como, de resto, pela prova oral colhida. A autoria criminosa igualmente é certa e

recai sobre os réus.

Em juízo, Jhonathan admitiu a prática do roubo, perpetrado, segundo confirmou, em companhia de Kauã e Breno, tendo este último lhe ocultado a menoridade. Assim, na data em questão, foram os três ao local dos fatos e abordaram a vítima, que estava em um carro. Apontando-lhe as armas, ordenaram que o ofendido parasse e descesse, no que foram obedecidos. Ato contínuo, tomou o assento do motorista e passou a conduzir o veículo, evadindo-se. A vítima não ficou no carro, sendo deixada para trás por ocasião do roubo.

De igual modo, Kauã confessou a prática delituosa, afirmando ter combinado com Jhonathan a prática do crime, vez que ambos estavam sem dinheiro. Assim, em companhia do adolescente, abordaram um HB20 vermelho na via pública, ordenando parada. Em seguida, deram a voz de assalto à vítima ordenando que saísse e lhes entregasse a chave do veículo. Após evadiram-se. Por fim, afirmou que tanto Jhonathan quanto Breno portavam simulacros de arma de fogo durante o crime.

Além da confissão feita pelos réus, a versão acusatória restou bem confirmada pelas provas colhidas ao longo da instrução probatória. Vejamos.

Em juízo, a vítima Gilson disse que, na data delituosa havia acabado de levar sua esposa para o trabalho quando, ao retornar para sua residência, foi abordado por três indivíduos, dois dos quais estavam armados. Os agentes ingressaram no carro e ordenaram que o ofendido dirigisse de acordo com as direções passadas por eles. Durante o período, o menor sentou-se atrás de seu banco, apontando uma arma em sua nuca. O réu Jhonathan, que estava ao seu lado, também ficou apontando uma arma para sua barriga. Cerca de um quilometro adiante, os criminosos ordenaram que descesse do carro. Depois, compareceu à delegacia de polícia e lavrou um boletim de ocorrência sobre os fatos. Já no final da tarde, recebeu uma ligação dando conta que o veículo fora localizado em Praia Grande, com cinco pessoas. Assim, dirigiu-se até a referida unidade policial, onde reconheceu, com segurança, os três indivíduos como autores do roubo. Por fim, reconheceu os réus, com certeza, como sendo os roubadores.

Cumpra destacar que em crimes patrimoniais as palavras da vítima mostram-se de especial relevância, mormente quando se encontra em consonância com as demais provas nos autos, o que se verifica no presente caso.

A respeito: “Na valoração da prova, tenho que as declarações seguras e insuspeitas da vítima devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) do sentenciado, mormente por encontrarem amparo na prova testemunhal. Tais declarações, por partirem de pessoa insuspeita, constituem elemento seguríssimo de convicção, quando não contrariadas por outras evidências, merecendo, até prova em contrário, credibilidade.” (TJSP, 9ª Câmara Criminal, Apelação nº 0052183-75.2012.8.26.0050, Rel. Des. Souza Nery, j. 11.04.2013);

“ROUBO QUALIFICADO - AUTORIA DELITIVA PROVADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agentes que subtraíram, em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, de rigor o decreto condenatório. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS - PROVA VÁLIDA - RECONHECIMENTO. As declarações das vítimas e testemunhas são suficientes para a configuração do crime contra o patrimônio, quando seguras e em sintonia com os demais elementos probatórios. [...]” (TJSP, Apelação Criminal n.º 0145056-89.2008.8.26.0000. Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal, j.26/07/2011.v.U).

Também sob o crivo do contraditório, a testemunha Ronaldo Schulz, policial militar, disse que, na ocasião dos fatos, estava atendendo uma ocorrência de acidente de trânsito, momento em que foi informado, via rádio, sobre a entrada na cidade de um

automóvel roubado, sendo passadas as características. Após, deparou-se com o mencionado veículo passando pela Marginal. Assim que viram a viatura policial, os criminosos fizeram uma curva, colidindo em outro veículo. Após a colisão, Breno e Kauã saíram do carro e tentaram se evadir, porém foram capturados. Por sua vez, no interior do veículo, estava o réu Jhonathan, condutor do automóvel, e outras duas pessoas.

Por fim, e no mesmo sentido, o policial militar Eduardo Jose Martins Peres disse que, na ocasião dos fatos, foi informado, via rádio, sobre a entrada de um automóvel roubado, sendo passadas as características. Tal veículo já estava sendo acompanhado por outra viatura. Ocorre que, ao se depararem com a sua viatura policial, os agentes fizeram uma curva, entrando em uma rua, na contramão, e colidindo, logo após, com um veículo que transitava pelo local. Detidos após a colisão, Jhonathan e Kauã confessaram a prática do roubo em Guarujá, afirmando que as demais pessoas que estavam no veículo haviam sido pegas em São Vicente. O automóvel seria levado para um local específico em Praia Grande, de acordo com as coordenadas passadas por uma mulher que os acompanhava. O adolescente negou a prática do roubo e, realizada busca no interior do carro, foram encontrados dois simulacros. Por fim, questionado a respeito da permanência da vítima no interior do automóvel durante a ação delituosa, o depoente afirmou que não se recordar de informação específica a respeito.

Anoto, neste ponto, que os relatos prestados pelos policiais são harmônicos e coerentes entre si, bem como o relato da vítima, não sendo apresentada razão plausível para desacreditá-los, de forma a explicar a razão pela qual seus autores mentiriam em juízo com o fim de incriminar um inocente, ainda mais se, como no caso, os depoentes sequer conheciam o acusado antes dos fatos. Disto se depreende a necessidade de se conceder credibilidade à prova oral analisada: Prova - palavra de policial - validade - inexistência de provas no sentido de que estivesse faltando com a verdade, no intuito de incriminar inocente - Testemunho, ademais, prestado sob o crivo do contraditório. (TJ/SP - AP 990091314491 - Rel. Machado de Andrade - 6ª Câmara - j. 03.12.09).

Não bastasse, Ronaldo Schulz e Eduardo Jose Martins Peres, policiais militares, como servidores públicos que são, gozam de presumida credibilidade, sendo seus testemunhos plenamente válidos, especialmente quando, como no caso, não se verificam circunstâncias concretas que tragam suspeição: "Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunho ou em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes.". (RT 411/266).

Nestas condições, diante dos relatos acima, inimaginável a pretendida absolvição, pois além da confissão dos réus, o conjunto probatório amealhado aos autos confirmou a versão acusatória, sendo os acusados identificados pela vítima como autores do roubo, tanto em juízo, quanto em sede policial, logo após os fatos.

Ademais, os acusados foram detidos pelos policiais militares pouco tempo após a prática do crime, estando na posse do automóvel roubado. Conforme entendimento predominante, a posse da res traz indício veemente da autoria criminosa, implicando ao respectivo possuidor o ônus de demonstrar a aquisição legítima/legal do bem, o que claramente não ocorreu no caso dos autos:

Encontro da "res furtiva" em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedor, tanto mais ante o reconhecimento pessoal que a vítima realizou do indigitado agente, como um dos seus roubadores. Inversão do ônus da prova. Precedentes do STF (TJSP; Apelação 0003823- 95.2015.8.26.0635; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara

de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/09/2017; Data de Registro: 06/09/2017).

O crime se consumou, pois os réus lograram êxito na obtenção da posse da res, sendo detidos horas depois do crime, já distantes do local dos fatos, no município de Praia Grande.

Presente a causa de aumento concernente ao concurso de pessoas, eis que, conforme acima analisado, foram três os roubadores, todos acedendo consciente e voluntariamente à conduta descrita, tudo na direção da consumação da subtração.

Noto que a causa de aumento em questão visa recrudescer a reprimenda daquele que, agindo em concurso com terceiros (menores ou maiores), reduz a capacidade de reação da vítima e torna a conduta mais gravosa. A objetividade presente não se confunde, certamente, com aquela do art. 244-B do ECA, pois neste último caso busca-se tutelar a formação moral da criança e do adolescente.

Entretanto, não há de incidir a causa de aumento relativa à restrição da liberdade da vítima, vez que esta permaneceu com os agentes criminosos, segundo ela mesma disse em juízo, durante o tempo necessário para o veículo trafegar por cerca de um quilometro. Assim, a restrição à liberdade perdurou por curtíssimo espaço temporal, não transbordando, ao menos não de forma relevante, o tempo necessário à subtração e, assim, inerente ao crime de roubo.

No mais, restou demonstrado o delito de corrupção de menores, visto que as provas dos autos cabalmente demonstraram que os acusados praticaram o delito de roubo juntamente com o adolescente Breno Silva Gonçalves.

Ora, a prova oral colhida é harmônica no sentido de afirmar que, durante o assalto, tanto os acusados, quanto os adolescentes, subtraíram o automóvel da vítima mediante grave ameaça, sendo que Breno foi um dos responsáveis em apontar o simulacro para a vítima. Assim, é inegável a efetiva participação do menor infrator no crime de roubo juntamente com os réus.

Destaco que, nos termos da Súmula 500 do STJ, "a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Logo, tratando-se de delito de natureza formal, a configuração do delito prescinde de prova da inocência moral ou da comprovação da efetiva corrupção do menor envolvido na prática criminosa para a sua caracterização, bastando que ele tenha participado ou concorrido para o cometimento do ilícito, como no presente caso, uma vez que restou demonstrado nos autos que o adolescente participou ativamente no crime.

Nesse sentido, segue o posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça: "(...) CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL. RECURSO NÃO PROVIDO. De rigor a manutenção da condenação dos réus pelo crime de corrupção de menores, tendo em vista se tratar de crime formal, o qual não exige resultado naturalístico, bastando prova da prática delitiva com participação do adolescente." (Apelação nº 0000797-92.2013.8.26.0495, 4ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Willian Campos, j. 25.03.14, v.u.).

Ressalto que, como já adiantado acima, não há que se falar em bis in idem, no tocante à majorante do concurso de agentes reconhecida no crime de roubo e à condenação do réu pelo delito de corrupção de menor.

Isso porque, os bens jurídicos tutelados, vale repetir, são diferentes. A presença da majorante justifica-se pela colaboração de outra pessoa na prática do evento,

sem levar em conta a idade do participante, facilitando a execução do crime e dificultando a defesa da posse da res furtiva. Por outro lado, o crime de corrupção de menor visa impedir que o maior imputável induza ou promova a inserção ou manutenção do menor na esfera criminal.

Neste sentido manifestou-se o Egrégio Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PRATICADO EM CONCURSO COM UM INIMPUTÁVEL E CORRUPÇÃO DE MENOR 1. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. MOMENTOS CONSUMATIVOS DIVERSOS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. 2. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não ocorre 'bis in idem' quando o agente maior pratica crime de roubo em concurso com adolescente, pois os tipos penais tutelam bens jurídicos distintos, apresentam momentos consumativos diversos, em que o agente maior revela, em uma só conduta, vontade dirigida a finalidades distintas: praticar o roubo e corromper o menor. 2. Agravo regimental a que se nega provimento". (STJ, AgRg no HC n. 223.996/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellize, j. 26.06.2012).

Não se nega que os réus tentaram sustentar o desconhecimento da menoridade. Tal assertiva, entretanto, além de não comprovada nos autos, ainda não se mostra crível, vez que Breno tinha, na data do crime, somente 15 anos de idade, de modo a ostentar presumivelmente e de maneira evidente características próprias de um adolescente.

Por fim, deve ser aplicado o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores, nos termos do artigo 70, caput, do Código Penal, considerando, conforme raciocínio acima, que a conduta criminosa foi única (mesmo que fracionada em atos diversos), com resultados (objetividades jurídicas afetadas) diferentes.

Nestes termos: "APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE FACA. CORRUPÇÃO DE MENORES. PARTICIPAÇÃO DE DOIS ADOLESCENTES NA EMPREITADA CRIMINOSA. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CONDUTAS DISTINTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REFORMA DAS PENAS. CONCURSO MATERIAL ENTRE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES AFASTADO. DE RIGOR, O RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. READEQUAÇÃO DAS PENAS. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. PARCIAL PROVIMENTO. (TJSP, Apelação Criminal 3001319-76.2013.8.26.0072, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, j. em 20/10/2015.).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido ministerial e CONDENO JHONATHAN BENICIO DOS SANTOS e KAUÃ DE SOUZA ANGELO, nos autos qualificados, como incurso no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, bem como no artigo 244-B, caput, da Lei 8069/1990, na forma do artigo 70, do Código Penal.

Passo a dosar a pena de acordo com o critério trifásico, aplicando a pena conjuntamente, em relação aos dois delitos pelos quais condenados, pois incidente, em ambos, similar juízo de reprovação.

Analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal denoto que os réus agiram com culpabilidade dentro da normalidade, nada havendo a desabonar suas condutas sociais, sendo que nada de concreto se colheu a respeito de suas personalidades. Os réus são portadores de bons antecedentes e o motivo do crime, ao que se percebe, é aquele próprio do tipo em análise, qual seja, desejo de obtenção de lucro fácil. Não se depreende dos autos circunstâncias e consequências a importarem maior gravidade da conduta criminosa.

Entretanto, os réus empregaram armas de brinquedo para a ação criminosa (fls. 142/144), gerando maior temor no ofendido e, conseqüentemente, reduzindo a sua capacidade de reação. Maior é, por isto, a reprovação concreta do ato: Roubo majorado - Autoria e materialidade demonstradas, assim como o concurso de agentes - Básicas corretamente exasperadas em 1/6 por conta do emprego de arma, seja de fogo, seja de brinquedo - Ainda que não apreendida e periciada, a arma pode ser utilizada

para recrudescer a pena-base pelo maior temor que incute à vítima, impedindo reação – A primariedade do réu e a quantidade de pena a ele imposta permitiriam o regime inicial aberto, cuja fixação, in casu, não é viável face à valoração negativa dos critérios do artigo 59 do Código Penal. (TJSP; Apelação Criminal 0021323-81.2018.8.26.0050; Relator (a): Amable Lopez Soto; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/11/2019; Data de Registro: 04/12/2019, grifo não original).

Sendo assim, fixo a pena-base do crime de roubo em 1/6 acima do mínimo legal, estabelecendo-a, nesta fase, no patamar de 4 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa. No tocante ao crime de corrupção de menores, fica a pena fixada no mínimo legal, qual seja, 1 ano de reclusão.

Verifica-se que o estado de calamidade, em vigência desde o dia 20 de março de 2020 após a publicação do Decreto Legislativo nº 6/2020, em razão da pandemia do Covid-19, em nada contribuiu ou facilitou a execução do delito. Para a configuração da agravante, deve, pois, existir nexos entre a situação vivenciada no período de calamidade pública e o crime cometido, sob pena de se caracterizar responsabilidade penal objetiva. E, no caso dos autos, não restou comprovada a presença de qualquer facilidade para o cometimento do delito decorrente da situação de calamidade.

Aliás, vale ressaltar que a agravante somente poderia incidir diante de situação transitória/excepcional, de curta duração. Não é o que se vê na pandemia da Covid-19 que já perdura há mais de um ano e meio, sem previsão de término. Nota-se haver, em verdade, uma situação que, de excepcional, tornou-se infelizmente a normalidade dos tempos hodiernos, o que revela, por solar obviedade, a impossibilidade de aumento da pena por tal razão.

Ainda na segunda fase, verifico que os réus eram menores de 21 anos na data dos fatos, de modo que deve incidir a atenuante prevista no art. 65, I, do CP e, não bastasse, ambos confessaram a prática delituosa, dando ensejo à atenuante disposta no artigo 65, III, "d", do CP. Assim, retomo o patamar punitivo do crime de roubo ao mínimo legal, qual seja, 4 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no inciso II do §2º, do artigo 157, do Código Penal relativa ao concurso de agentes, exaspero a pena do crime de roubo em 1/3, fixando-a em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa de pagamento.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena para o crime de corrupção de menores.

Finalmente, dado o concurso formal entre o crime de roubo e o crime de corrupção de menores, exaspero a pena do primeiro, pois mais grave, em 1/6, ficando o réu condenado, em definitivo, à pena total de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 15 dias-multa.

Ausente prova da capacidade econômico-financeira dos réus, ficará o valor do dia-multa no mínimo legal.

Não estão preenchidos todos os requisitos do art. 44, do Código Penal, pois o crime foi cometido mediante grave ameaça, razão pela qual deixo de substituir a pena privativa por restritiva de direitos. Por ser a pena superior a dois anos, não estão preenchidos todos os requisitos do art. 77, do Código Penal, de modo que deixo de aplicar o sursis.

Considerando a quantidade de pena fixada (superior a 4 anos), porém considerando que a reprimenda não ultrapassa 8 anos, e, ainda, que os réus são primários, fixo,

para ambos, o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, “b” do Código Penal. Eventual detração não altera o regime ora fixado, pois não alcançado o interregno mínimo legal para a progressão.

Lembro, neste ponto, que, consoante entendimento já pacificado pelo E. STF, a gravidade abstrata do crime não serve para implicar regime prisional mais gravoso: “a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada” (Súmula 718); “a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.

Permanecendo inalteradas as razões que ensejaram a manutenção da custódia cautelar e tratando-se de crimes com evidentes repercussões negativas à sociedade local, deverão os acusados permanecer custodiados. Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram.

Sem custas, por se tratar de réus pobres na acepção jurídica do termo. Ao trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial.

Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

Guaruja, 17 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA